

MOHD AFIZI BIN MOHD ROSS
lwn.
NORHAZLINA BINTI SAJALI

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

5 Julai 2021/24 Zulkaedah 1442H

Permohonan No.: 10000-077-0099-2020

(Permohonan Kebenaran Lanjutan Tempoh Masa Menyampaikan Notis Rayuan dan Rekod Rayuan - Seksyen 238 EnakmenTatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor)2003

Pegum Syarie Pemohon: Puan Siti Aishah Binti Din daripada Tetuan Aishah Din & Associates

Pegum Syarie Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi menyampaikan Notis Rayuan dan Rekod Rayuan kepada Responden bagi Kes Rayuan No. : 10000-017-0152-2019. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 2 Oktober 2020 untuk mendapatkan perintah sebagaimana berikut:

- 1.1 Masa untuk Pemohon menyerahkan Notis Rayuan bertarikh pada 16 Disember 2019 dan Rekod Rayuan bertarikh pada 7 Julai 2020 kepada Responden dilanjutkan;
- 1.2 Mahkamah membenarkan Notis Rayuan dan Rekod Rayuan diserahkan kepada Responden secara penyampaian gantian iaitu

melalui tampalan di alamat Lot 1473, Jalan Redan, Kampung Kanchong Darat, 47200 Banting, Selangor.

- 1.3 Mahkamah membenarkan Notis Rayuan dan Rekod Rayuan diserahkan kepada Peguam Syarie Responden yang terdahulu iaitu Jabatan Bantuan Guaman Selangor; dan
- 1.4 Mahkamah mengarahkan Notis Rayuan dan Rekod Rayuan diserahkan secara gantian melalui tampalan dalam tempoh 14 hari dari tarikh kebenaran diberikan.

2) Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada Seksyen 238 EnakmenTatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor)2003 berkaitan bidangkuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa.

3) Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes ***Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009***, kes ***Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)*** serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)***, di mana Panel Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes-kes tersebut telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah Seksyen 238 Enakmen, iaitu:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;

iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

4) Secara ringkasnya, setelah meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan hujah yang telah dikemukakan, kami berpuas hati membuat dapatan seperti berikut:

- 4.1 Pada 10 Disember 2019, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah menolak tuntutan harta sepencarian Pemohon.
- 4.2 Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 16 Disember 2019.
- 4.3 Pemohon melalui Peguam Syarie Pemohon telah menghantar sesalinan Notis Rayuan melalui Penghantar Saman kepada Responden pada 23 Disember 2019.
- 4.4 Notis Rayuan tersebut telah dihantar ke alamat Responden iaitu di Lot 1473, Jalan Redan, Kampung Kanchong Darat, 47200 Banting, Selangor, alamat yang digunakan semasa kes di Mahkamah Tinggi Syariah. Responden tidak ada dirumah dan Penghantar Saman telah meninggalkan Notis Rayuan tersebut kepada saudara Responden iaitu Muhammad Irfan Bin Muhd Razif.
- 4.5 Pemohon telah memfailkan Rekod Rayuan pada 9 Julai 2020 dan menyerahkan sesalinan kepada Jabatan Bantuan Guaman Selangor yang mewakili Pemohon di Mahkamah Tinggi Syariah.
- 4.6 Pada 10 Julai 2020 Penghantar Saman telah pergi ke primis perniagaan Responden untuk menyampaikan Rekod Rayuan tetapi gagal.
- 4.7 Pada 11 Julai 2020, Penghantar Saman telah menghubungi sendiri Responden melalui Aplikasi Whatsapp di talian 019-3397107 untuk berjumpa dan menyerahkan Rekod Rayuan, bagaimanapun

Responden telah meminta Penghantar Saman menghantar Rekod Rayuan tersebut ke alamat rumahnya di Banting.

- 4.8 Pada 12 Julai 2020, jam 12.23 tengah hari, Peguam Syarie Pemohon melalui Penghantar Saman telah sekali lagi pergi ke Lot 1473, Jalan Redan, Kampung Kanchong Darat, 47200 Banting, Selangor untuk menyerahkan Rekod Rayuan tersebut, malangnya Responden sakli lagi tidak ada di rumah. Rekod Rayuan tersebut telah ditinggalkan kepada ibu bapa Responden.

5) Berdasarkan dapatan tersebut serta afidavit yang telah difailkan kami berpuas hati menyimpulkan bahawa Pemohon telah berusaha menyampaikan Notis Rayuan dan Rekod Rayuan tersebut kepada Responden secara kediri namun usaha-usaha tersebut telah tidak berjaya dan menyebabkan penyampaian secara kediri tidak dapat disempurnakan. Oleh yang demikian kami berpuas hati membenarkan penyampaian gantian secara tampalan di alamat seperti yang dipohon. ✍

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan Hujah yang telah dikemukakan serta mengambil kira Afidavit Penyampaian yang telah difailkan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- 1) Permohonan Pemohon **ADALAH DITERIMA.**
- 2) Pemohon dibenarkan menyampaikan Notis Rayuan dan Rekod Rayuan kepada Responden secara penyampaian gantian melalui **tampalan di alamat Lot 1473, Jalan Redan, Kampung Kanchong Darat, 47200 Banting, Selangor** dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.

Penghakiman ini diberikan oleh:


.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor


.....
2. **YA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor


.....
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

